

1500678-09.2020.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Wilson Federici Junior

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... da Vila Mariana, local conhecido por tráfico de entorpecentes e venda de produtos de furto, e avistaram o réu, que apresentou atitude suspeita. No momento o revistaram mas não encontraram nada com ele, porém ele estava com a mesma vestimenta do suspeito de um furto da drogaria Drogaby e, ao ser questionado, o réu acabou confessando que subtraiu o perfume, e que tinha vendido para um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

2ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444, Itapeva-SP - cep 18400-818

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500678-09.2020.8.26.0270 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500678-09.2020.8.26.0270

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2108773/2020 - 01º D.P. ITAPEVA, 7180274 - 01º D.P. ITAPEVA, 1318/20/400 - 01º D.P. ITAPEVA, 2108773 - 02º D.P. ITAPEVA, 1318/20/400 - 02º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

JEFERSON FABIANO LOPES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Wilson Federici Junior

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu ilustre membro, em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de JEFERSON FABIANO LOPES, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. Segundo a denúncia, o acusado, no dia 23 de abril de 2020, por volta das 11h50min, na Rua Rui Barbosa, 511, Centro, nesta Cidade e Comarca de Itapeva, teria subtraído para si, um frasco de perfume masculino, marca "Natura", em prejuízo à Farmácia Drogaby, representada por Laís Mariana de Barros Lopes. A denúncia foi recebida no dia 09/02/2022 (fls. 98). O réu foi pessoalmente citado

e apresentou defesa às fls. 133/134.

Em audiência, foi ouvida uma testemunha.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito encontra-se corretamente instruído e processado, não havendo preliminar a ser analisada, razão pela qual passo, de imediato, ao exame do mérito do pedido. Trata-se de ação penal instaurada com o objetivo de ver apurada e reconhecida a responsabilidade criminal do réu, em razão da prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal.

No caso presente, a materialidade do delito encontra-se demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de avaliação (fls.09), pelo laudo de degravação de imagens (fls.39/46), e pela prova oral coligida.

A autoria de igual forma ficou devidamente comprovada.

O policial militar Felipe Thiago Gonçalves de Souza, disse em juízo que, na data dos fatos, estava em patrulhamento com seu parceiro, na região da Vila Mariana, local conhecido por tráfico de entorpecentes e venda de produtos de furto, e avistaram o réu, que apresentou atitude suspeita. No momento o revistaram mas não encontraram nada com ele, porém ele estava com a mesma vestimenta do suspeito de um furto da drogaria Drogaby e, ao ser questionado, o réu acabou confessando que subtraiu o perfume, e que tinha vendido para um mototaxista. A seguir o encaminharam à delegacia para as devidas providências. Esclarece que o furto foi a tarde mas o seu patrulhamento foi à noite. Afirmou que pelas vestimentas já reconheceu o réu como suspeito do furto, pois ele e seu parceiro viram no vídeo das câmeras de segurança da farmácia, e logo em seguida houve a confissão do réu. Declarou que a proprietária da drogaria foi até à delegacia, mas o sistema da polícia estava indisponível e por isso a delegada fez o boletim de ocorrência manualmente, e também, a proprietária disse que levaria o vídeo do furto para a delegacia no dia seguinte. Afirmou que no boletim de ocorrência aparece o dia 24 justamente por que era noite e o sistema estava indisponível, e por isso, ficaram aguardando muito tempo para ver se o sistema "voltava ao normal".

Assim, diante do conjunto probatório, ficou caracterizada a prática do delito imputado ao réu.

Note-se que a representante da vítima afirmou na delegacia que o acusado entrou na farmácia em que trabalha, colocou o perfume dentro de suas calças e foi embora.

Além disso, ação do réu ficou registrada por meio das câmeras de segurança, em posse da res furtiva, sendo possível identificá-lo, como o autor dos fatos.

No mais, o policial militar confirmou o relato dado pela testemunha, além de afirmar que no momento da abordagem, o próprio réu assumiu a prática do furto, dizendo que já havia vendido o perfume para pessoa desconhecida.

Frise-se que não há por que negar valor à palavra policial.

A jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal Federal, vem reiteradamente reconhecendo a valor dos depoimentos testemunhais dos policiais. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser demonstrado nestes autos.

Nesse sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (STF, 1.^a Turma, HC n.º 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).

Vale ressaltar, que o réu, em fase inquisitiva, confessou a prática do delito, não restando dúvidas quanto ao crime a ele imputado.

Assim, a condenação é de rigor.

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena, observando o método trifásico da

dosimetria.

DOSIMETRIA DA PENA

Na primeira fase da dosimetria, com base nos elementos do art. 59 do CP, verifico que as anotações constantes de sua FA. (fls. 54/57 e certidões de fls. 58/60) constituem maus antecedentes, uma vez que o réu foi condenado em definitivo no processo nº 0006935-91.2007.8.26.0270, da 3ª Vara Judicial desta Comarca, cujo trânsito em julgado se deu em 08/01/2008, e o início da execução em 07/08/2007. Assim, elevo a pena base em 1/6, resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias atenuantes, ou agravantes.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento. Todavia, presente a causa de diminuição de pena referente à confissão espontânea. razão pela qual torno a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

O valor do dia-multa corresponderá ao mínimo legal, à míngua de elementos probatórios para aferir a capacidade econômica do réu.

REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

O regime inicial de cumprimento da pena do réu há de ser o SEMIABERTO (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP), tendo em vista que a avaliação das circunstâncias judiciais não foi totalmente favorável.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP), bem como a aplicação do sursis da pena (art. 77, CP). Uma vez que o réu possui maus antecedentes (fls.107/112 e 113/116).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o réu JEFERSON FABIANO LOPES a cumprir pena privativa de liberdade correspondente a 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no patamar mínimo, por ter incidido na conduta tipificada no artigo 155, caput, do Código Penal.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que assim respondeu ao processo.

Fixo o valor mínimo para reparação em R\$ 74,00 (setenta e quatro reais), conforme o auto de avaliação de fls. 09, tendo em vista que o réu vendeu o perfume para pessoa desconhecida (art. 387, IV, do CPP).

Custas pelo acusado.

Oportunamente, tomem-se as seguintes providências: (i) intime-se para o pagamento da pena de multa; (ii) comunique-se à Justiça Eleitoral e à vítima; (iii) oficie-se ao IIRGD; (iv) expeça-se mandado de prisão, guia de execução e certidão de honorários, se for o caso.

PIC.

Itapeva, 22 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA